

1500612-08.2021.8.26.0201

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Renata Lima Ribeiro Raia

Comarca: Garça

Foro: Foro de Garça

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 02/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2122240/2021 - DEL.POL.GARÇA, 17733775 - DEL.POL.GARÇA, 679/21/204 - DEL.POL.GARÇA, 2122240 - DEL.POL.GARÇA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

OSEIAS HENRIQUE DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Garça

Foro de Garça

1ª Vara

Praça DR. Martinho Funchal de Barros, 50, Garça-SP - cep 17400-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500612-08.2021.8.26.0201 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500612-08.2021.8.26.0201

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2122240/2021 - DEL.POL.GARÇA, 17733775 - DEL.POL.GARÇA, 679/21/204 - DEL.POL.GARÇA, 2122240 - DEL.POL.GARÇA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

OSEIAS HENRIQUE DE SOUZA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata Lima Ribeiro Raia

Vistos.

OSEIAS HENRIQUE DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, observado o disposto na Lei nº 8.072/1990, porque, no dia 5 de maio de 2021, por volta das 12 horas, no endereço indicado na denúncia, nesta cidade e comarca de Garça, trazia consigo, para fins de

fornecimento e entrega a consumo de terceiros, vinte microtubos plásticos contendo a substância entorpecente denominada crack (19,66 gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra a denúncia que a Polícia Militar tinha prévias informações de que o réu estava vendendo entorpecentes no endereço indicado na denúncia e, na data e horário dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento pelo referido local, momento em que viram o réu que, por sua vez, tão logo notou a aproximação da viatura, passou a caminhar e atirou ao chão um estojo de óculos. O réu foi abordado e, durante a revista pessoal, os policiais encontraram em seu poder R\$ 142,00, em notas de variados valores. E, no estojo de óculos, dispensado pelo réu momentos antes da abordagem, havia vinte microtubos plásticos contendo crack, bem como R\$9,65, em moedas.

Auto de apreensão à pág. 16, laudos às págs. 18/20 e 93/96, fotos às págs. 21/22, comprovante de depósito judicial à pág. 114.

Folha e certidão de antecedentes às págs. 36/45.
Convertida a prisão em flagrante em preventiva (págs. 57/59, 88, 139, 195 e 229).

A Defesa fez pedido de liberdade provisória (págs. 76/77), que foi indeferido (pág. 88).

Denúncia oferecida aos 29 de maio de 2021, ocasião em que o Ministério Público requereu o perdimento do dinheiro apreendido em favor da União (págs. 107/109).

Notificado (pág. 119), o réu apresentou defesa prévia (págs. 124/125).

Aos 28 de julho de 2021, recebida a denúncia (pág. 131).

O réu foi citado (pág. 145).

Determinada a instrução (págs. 146/147), foi inquirida testemunha, interrogado o réu e instaurado incidente de dependência toxicológica (págs. 170/171).

Juntado laudo aos autos (págs. 214/217), foi dada vista ao Ministério Público, que apresentou suas alegações finais.

Em alegações finais, o Ministério Público, pugnou pela condenação nos termos da denúncia, fez observações sobre a prova colhida em audiência e a dosimetria da pena. Argumentou que a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal devido à natureza da substância entorpecente, agravada pela reincidência e cumprida em regime inicial fechado (págs. 221/223).

A Defesa propugnou pela absolvição. Alegou, em resumo, que deve ser desclassificada a imputação para o artigo 28 da Lei de Drogas, diante da fragilidade probatória a demonstrar a intenção do réu de praticar traficância ilícita de entorpecentes; que a quantidade de droga apreendida não pode ser considerada elevada; e que não existiam com o réu outros elementos que indicassem a prática do tráfico. Subsidiariamente, postulou a aplicação da pena-base no mínimo legal, que seja de 1/6 o aumento correspondente à reincidência e seja fixado o regime semiaberto (págs. 236/240).

O laudo de págs. 214/217 foi homologado, e as partes intimadas a respeito (págs. 246, 250 e 266).

Juntadas folha e certidão de antecedentes atualizadas (págs. 252/263).

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido condenatório é procedente.

Materialidade, autoria e elemento subjetivo restaram comprovados pelo auto de apreensão (pág. 16), fotos (págs. 21/22), laudos (págs. 18/20 e 93/96), depósito (pág. 114) e prova oral.

De fato, localizadas em poder do réu porções de droga. A prova pericial é conclusiva quanto à detecção de cocaína na substância apreendida (págs. 18/20 e 93/96).

Segundo descreveu a testemunha Rogério, policial militar, o local da abordagem é muito conhecido pela venda de drogas, há várias ocorrências, e estavam realizando patrulhamento a fim de coibir esse crime. Viram o réu, em relação ao qual havia informações de que ele praticava tráfico naquele local. No momento da abordagem, o réu dispensou um porta-óculos e foi submetido a revista pessoal juntamente com outro indivíduo que estava parado lá. Em poder do réu havia dinheiro. Ao verificar o porta-óculos que ele dispensou, localizaram a droga. Referente ao dinheiro, o réu disse que tinha recebido benefício dias antes e estava ali por ser usuário de droga, mas, diante das evidências que ele estava praticando tráfico no local, foi dada voz de prisão. Estava como passageiro da viatura e a trinta metros quando viu o réu, que estava parado e saiu andando. Ao aproximar-se e determinar que o réu colocasse as mãos na cabeça, ele pôs o porta-óculos no chão, estava a dez metros quando isso aconteceu. Não tem dúvida de que foi ele quem estava com o porta-óculos. Ao entrar na via e avistar o réu, ele estava parado, saiu andando em direção a outra pessoa e foi abordado. Essa pessoa não tinha nada a ver. O réu estava sem sinais de uso de droga. O dinheiro estava nas mãos dele e havia algumas moedas dentro do porta-óculos. O réu alegou ser usuário. Não foi necessário uso de algemas. A caixa de óculos era escura e não se recorda se havia anotação nela. No momento que foi dada ordem de parada ao réu, ele parou, jogou a caixa de óculos no chão e ficou somente com o dinheiro nas mãos. Determinaram a parada porque, ao adentrarem a via, o réu, que estava parado, saiu andando repentinamente, e também pela informação de que ele praticava venda de drogas no local (págs. 170/171).

Interrogado, o réu disse estar aposentado, que seu pagamento foi dia 5/5 e, como de praxe, paga as contas, pensão de sua filha e retira dinheiro para consumir droga. Afirmou ter sido abordado no fumódromo com essas vinte porções de crack, de cinco reais, equivalente a cem reais. Disse que foi abordado quando entrou no fumódromo para consumir a droga. Não foi abordado na via pública e sim dentro de uma casa abandonada que é ocupada por usuários de drogas. Mencionou que já fez tratamentos e ficou internado algumas vezes como dependente químico. Afirmou que tinha acabado de sair do banco. Referiu que a outra pessoa abordada estava no fumódromo também, foi revistada e liberada. Disse ser usuário de crack e que usava todos os dias. Afirmou que recebe todo quinto dia útil e que, assim que saiu do banco, passou no ponto de drogas e pegou os vinte pinos para consumir. Disse que recebe R\$ 738,00 e pagou R\$ 5,00 em cada pino de droga (págs. 170/171).

Transposta a instrução, nota-se que o réu negou a prática delitiva. Ele admitiu a posse da droga e do dinheiro, porém disse que este era da aposentadoria e o entorpecente para consumo pessoal (págs. 170/171).

A negativa do réu, contudo, destoa do conjunto probatório.

A testemunha Rogério, policial militar, disse haver recebido informações de que o réu estava praticando tráfico no local no qual foi abordado, e que em poder dele foram localizadas vinte porções de crack e dinheiro.

Nada nada há nos autos a infirmar a palavra da testemunha. Nesse contexto, seria contrassenso o Estado negar crédito a agente que incumbiu de reprimir infrações. O valor probatório de seu depoimento é aferido pelos critérios ordinariamente aplicados, de modo que a narrativa do agente policial somente não teria valor se

não encontrasse suporte nos demais elementos probatórios idôneos.

No caso, a palavra do policial militar ouvido em Juízo, sob as garantias do contraditório, está em consonância com o depoimento do colega de guarnição ouvido no inquérito (pág. 9), auto de apreensão (pág. 16), fotos (págs. 21/22), laudos (págs. 18/20 e 93/96) e as circunstâncias da apreensão propriamente dita.

De outro lado, percebe-se que o réu não comprovou a origem lícita do dinheiro apreendido - cédulas de diversos valores e moedas (págs. 16, 22 e 114). O réu nada mencionou a respeito no inquérito (pág. 10), ao passo que a versão por ele apresentada em Juízo, além de não encontrar amparo em um mínimo de prova, conflita no que diz respeito à data de recebimento do alegado benefício previdenciário. Isso porque ao policial o réu referiu que tinha recebido benefício dias antes (págs. 8/9 e 170/171) e em autodefesa mencionou duas datas, quinto dia útil e dia cinco (págs. 170/171).

O fato de não haver apreensão de petrechos além de dinheiro e droga não ilide o conjunto probatório. Cuida-se de crime de ação múltipla, conteúdo variado, que se consoma com a prática de uma das condutas descritas pelos verbos contidos no tipo penal, o que ocorreu no caso em análise, ao réu trazer consigo vinte porções de crack para fins de fornecimento e entrega a consumo de terceiros, além de dinheiro proveniente do comércio espúrio.

Oportuno ressaltar que não raro mesclarem-se no mesmo agente a figura do usuário e do traficante, preponderando a última, de maior gravidade.

Resta assinalar que foi instaurado incidente de dependência toxicológica e o laudo respectivo é conclusivo quanto à imputabilidade (págs. 214/217).

Presentes os pressupostos para responsabilização penal, passo à dosimetria da pena com observância das regras do artigo 68 do Código Penal.

Na primeira fase, atendendo aos critérios norteadores do artigo 42 da Lei 11.343/2006, aplico a pena-base no patamar mínimo legal, de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Oportuno ressaltar que em relação à condenação pela prática do delito do artigo 28 da Lei Antidrogas (págs. 36/45 e 252/263), iterativa jurisprudência vem reafirmando a natureza de crime da conduta tipificada no artigo mencionado, porém, tem considerado desproporcional que gere maus antecedentes e reincidência.

Na segunda fase, observada a reincidência (autos 0000078-39.2015.8.26.0593 - págs. 36/45 e 252/263), a pena é agravada de 1/6, resultando 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, cumprindo apenas consignar que, conforme pacífica jurisprudência, a reincidência, específica ou não, obsta o redutor do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006. Ainda, não se cogita de atenuante da confissão, uma vez que, conforme enunciado da Súmula 630 do STJ, a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.

Na terceira fase, à míngua de causas modificadoras, a pena definitiva fica como antes estabelecida, em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Ausentes elementos informadores suficientes sobre a situação financeira do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal.

No tocante ao regime de cumprimento de pena, aplica-se o fechado, com observância das regras de individualização da reprimenda, conforme dispõe o artigo 33, § 2º, "b", do Código Penal, uma vez que a pena é superior a quatro anos e o réu é

reincidente.

Não preenchidos requisitos objetivo e subjetivo para a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos ou sursis (CP, artigos 44 e 77), tendo em vista o tempo de pena imposto e a reincidência.

Deixo de aplicar de forma antecipada a detração penal (CPP, artigo 387, § 2º), pois, além de o réu não ter cumprido tempo suficiente para progressão de regime de pena, cabe ao Juízo da Execução, oportunamente e mediante avaliação da conduta carcerária, proceder à análise nesse aspecto.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido acusatório e condeno OSEIAS HENRIQUE DE SOUZA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, "b", do Código Penal, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, a ser atualizado, conforme artigo 43 da Lei 11.343/2006 e 49, §§ 1º e 2º, do Código Penal.

O réu vem respondendo preso ao processo e, inalterados os fundamentos da segregação cautelar (págs. 57/59), não se justifica seja colocado em liberdade após aprofundada análise do conjunto probatório que resultou na presente condenação, especialmente por se tratar de réu reincidente que, cumprindo pena em regime aberto (págs. 36/45 e 252/263), voltou a cometer delito, desta vez equiparado a hediondo. Recomende-se o réu no cárcere em que se encontra.

Expeça-se guia de recolhimento, provisória ou definitiva, conforme o caso.

Incinere-se, caso ainda não tenha sido feito, eventual quantidade de substância entorpecente, com atenção para o que dispõe o artigo 72 da Lei nº 11.343/2006 em relação à amostra guardada para contraprova.

Com o trânsito em julgado, expeça-se o necessário ao cumprimento da pena, anote-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, oficie-se ao TRE/SP para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal, arquivando-se os autos oportunamente com as comunicações e anotações de praxe.

Determino o perdimento do dinheiro apreendido (págs. 16 e 114) em favor da União, na forma do artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal e do artigo 63 da Lei nº 11.343/2006, devendo a serventia expedir o necessário como dispõe este último e as Normas de Serviço.

Deixo de fixar a verba mínima indenizatória do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, uma vez que não houve pedido a propiciar o contraditório.

Custas pelo réu, conforme artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 4º, § 9º, da Lei nº 11.608/2003, sobrestada a cobrança em caso de gratuidade. Honorários advocatícios nos termos do Convênio Defensoria Pública do Estado de São Paulo-OAB/SP, com oportuna expedição da respectiva certidão.

Dispensado o registro da sentença, conforme artigo 72, § 6º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça.

Publique-se e intimem-se.

Garça, 2 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA